



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-06 - Servizio Supporti direzionali

Oggetto: **Approvazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativa al trattamento Migrazione dei dati (Protocolli, fascicoli e serie) dal Sistema di conservazione CDAN (PA Digitale) al Sistema di conservazione SACER (PARER) - ID trattamento 10188 – 7 ottobre 2026**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 2/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 9/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 25/11/2014 della Regione Autonoma della Sardegna, sull'organizzazione della Regione;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del *Regolamento Organizzativo* approvato con DDG n. 31/2015 e del *Dettaglio Organizzativo* approvato con DDG 78/2015, alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 524/2021 del 05/04/2024 con la quale è stato confermato al sottoscritto Ing. Marcello Atzeni l'incarico di Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione Generale con decorrenza dal 1° giugno 2024;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 con la quale è stato riassegnato al sottoscritto l'incarico dirigenziale di Direttore del Servizio Supporti direzionali;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VISTA	la Determinazione del Direttore Generale n. 846 del 20/06/2022, relativa alla revisione e all'aggiornamento del Regolamento dell'ARPAS in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679;
VISTA	la Determinazione del Direttore Generale n. 854 del 21/06/2022 che stabilisce l'esercizio delle funzioni per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante il sistema delle deleghe delle funzioni del Titolare del trattamento e l'individuazione dei/delle Delegati/e del Titolare del trattamento come declinati nel documento <i>Sistema delle deleghe delle funzioni del Titolare del trattamento ed incarichi – Istruzioni</i> allegato alla citata Determinazione;
DATO ATTO	che, ai sensi del suddetto documento, è riservata unicamente al Servizio Supporti Direzionali la delega avente ad oggetto il compito di: a) rilevare e segnalare al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), secondo quanto indicato nell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 e nelle Linee guida adottate sul tema dal Gruppo di lavoro europeo (articolo 29 della Direttiva 95/46/CE), i casi nei quali effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e condurre o presidiare lo svolgimento della stessa valutazione di impatto secondo le direttive e previa consultazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
RICHIAMATA	la Determinazione del Direttore generale n. 1344 del 25/07/2024 che nomina il dott. Giampiero Mugheddu Delegato del Titolare del trattamento per l'Area Amministrativa;
RICHIAMATA	la Determinazione della Direttrice generale n. 2414 del 12/12/2025 che: designa l'ing. Fabrizio Gianneschi Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) <i>pro tempore</i> dell'ARPAS ai sensi del comma 1, lettera a) e del comma 3, dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, per la posizione e i compiti indicati rispettivamente nell'articolo 38 e nell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679; designa il funzionario dott. Carmine Sau come Referente del RPD dell'ARPAS; designa la funzionaria dott. ssa Francesca Collu vice-Referente del RPD dell'ARPAS;
RICHIAMATA	la Determinazione del Direttore generale n. 1851/2023 del 13/10/2023 che approva il <i>Regolamento informatico ARPAS</i> ;
VISTO	il <i>Progetto di migrazione del sistema documentale e del sistema di conservazione digitale - Sistema URBI Smart - Sistema SIBAR DOC - Conservazione CDAN PARER</i>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

, redatto dal Servizio Affari generali (Progetto definitivo protocollo ARPAS 46166 /2026 del 25 settembre 2026);

- CONSIDERATO** che nella suddetta attività di migrazione massiva di dati del sistema di conservazione digitale sono previste operazioni di trattamento di dati personali comuni, di dati personali particolari e dati personali relativi a condanne penali e reati;
- DATO ATTO** che il trattamento denominato *Migrazione dei dati (Protocolli, fascicoli e serie) dal Sistema di conservazione CDAN (PA Digitale) al Sistema di conservazione SACER (PARER)*, identificato e descritto nel Registro delle attività di trattamento (ID trattamento 10188) tra i trattamenti dell'Area Amministrativa, riporta una valutazione del livello del rischio intrinseco alto e pertanto da assoggettare a Valutazione d' impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ex articolo 35 del Regolamento (UE) 2016 /679;
- DATO ATTO** che la società Sistema 3 S.r.l. (protocollo ARPAS 9843/2023 del 10 marzo 2023) e la Regione Emilia-Romagna (Determinazione della Direttrice Generale n. 1151 del 9/07 /2025) sono stati nominati Responsabile del trattamento dei dati personali e che pertanto adottano le misure di sicurezza tecniche e organizzative a tutela dei dati personali che trattano;
- ACQUISITO** il parere del RPD (protocollo RAS 382/2026 dell'11 giugno 2026) in ordine alla necessità o meno di procedere alla DPIA del suddetto trattamento (Richiesta protocollo ARPAS 23093/2026 del 21 maggio 2026) e RECEPITE le motivazioni del RPD;
- DATO ATTO** che il procedimento di DPIA è stato condotto dal Servizio Supporti Direzionali prima dell'avvio del trattamento, utilizzando la metodologia dell'Autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) raccomandata dall'amministrazione regionale (Deliberazione n. 45/3 del 20/12/2023 della Giunta Regionale); è stato revisionato e validato dal Delegato del Titolare del trattamento per l'Area Amministrativa, con il contributo metodologico e la verifica del RPD;
- DATO ATTO** che sulla DPIA non è stato richiesto il parere degli interessati/e ma, oltre alla pubblicazione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016 /679, è stata prevista la pubblicazione di un apposito Avviso sul portale istituzionale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

dell'ARPAS;

ACQUISITO

il parere del RPD (protocollo RAS 544/2026 del 2 settembre 2026) sugli esiti/risultati della DPIA (Comunicazione esiti protocollo ARPAS 35205/2026 del 28 luglio 2026) e RECEPITE le indicazioni/osservazioni del RPD;

RITENUTO

pertanto di poter procede all'approvazione della *Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativa al trattamento Migrazione dei dati (Protocolli, fascicoli e serie) dal Sistema di conservazione CDAN (PA Digitale) al Sistema di conservazione SACER (PARER) - ID trattamento 10188 – 7 ottobre 2026,*

DETERMINA

1. le premesse e le motivazioni formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di approvare la *Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativa al trattamento Migrazione dei dati (Protocolli, fascicoli e serie) dal Sistema di conservazione CDAN (PA Digitale) al Sistema di conservazione SACER (PARER) - ID trattamento 10188 – 7 ottobre 2026,* allegata alla presente Determinazione;
3. di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'ARPAS per competenza;
4. di pubblicare la presente Determinazione nell'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Trattamento dati personali del sito *web* istituzionale dell'ARPAS;
5. di pubblicare l'informativa ai sensi dell'articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Trattamento dati personali del sito *web* istituzionale dell'ARPAS;
6. di pubblicare l'apposito Avviso nel sito *web* istituzionale dell'ARPAS.

Il Dirigente
Marcello Atzeni

Siglato da :

CARMINE SAU



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



Firmato digitalmente da
MARCELLO ATZENI
07/10/2026 13:32:15